

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1358/2535

นางสาววนิดา งามมงคลรัตน์

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำกรุงไทย

กับพวก

จำเลย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงรับจำนำกรุงไทย ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

นางสาวเกษณี โลกเชษฐถาวร ที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

นายธวัช งามเดโชหรือเฟ่งเกียง แซ่โจ้ว

ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 28

ความว่า จำเลยทั้งสามได้ยื่นฎีกาไว้ เนื่องจากคดีนี้กับคดีหมายเลขดำที่ 6984/2528 คดีหมายเลขแดงที่ 9145/2529ของศาลแพ่ง คู่ความในคดีทั้งสองเป็นคู่ความรายเดียวกันข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยนำสืบทั้งสองคดีเป็นข้อเท็จจริงเดียวกัน และคดีดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา แต่ศาลชั้นต้นพิพากษาคดีทั้งสองมีผลขัดกัน เพื่อมิให้ผลของ คำพิพากษาคดีทั้งสองส่านวนขัดแย้งกัน จำเลยทั้งสามจึงขอรวมการ พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองส่านวนเข้าด้วยกัน หรือขอให้พิจารณา พิพากษาคดีทั้งสองส่านวนดังกล่าวโดยองค์คณะผู้พิพากษาเดียวกันโปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 201)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนสัญญาประนีประนอมยอมความในคดีแพ่ง
หมายเลขแดงที่ 3278/2529 ของศาลแพ่งเสีย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว(อันดับ 119,198)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้รวมการพิจารณาพิพากษา ตามขอ ส่วน
การที่ขอให้พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนโดย องค์คณะผู้พิพากษาเดียวกัน มิใช่
เป็นกรณีที่คู่ความจะยื่นคำร้องให้ศาลใช้ดุลพินิจสั่งได้ ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ยังไม่สมควรอนุญาตให้รวมการพิจารณาพิพากษา ตามขอ ส่วน
การที่ขอให้พิจารณาพิพากษาคดีทั้งสองสำนวนโดย องค์คณะผู้พิพากษาเดียวกัน มิใช่
เป็นกรณีที่คู่ความจะยื่นคำร้องให้ศาลใช้ดุลพินิจสั่งได้ ให้ยกคำร้อง

(อัมพร ทองประยูร-ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ